



BLOC 2

Decisions per a arrancar: localització, forma jurídica i tràmits

Ja teniu una idea validada. Abans de posar el cartell cal decidir tres coses molt concretes: on vos instal·leu, amb quin vestit legal vos presenteu al món i quins papers calen per a existir de veritat.



EL CAS

La seua assessoria calcula que estalviaria uns 3.000 € a l'any. Ha d'acceptar?

Marina té 28 anys i és il·lustradora freelance a València. Després de cinc anys com a autònoma, factura 60.000 € a l'any amb costos baixos. Amb una SLU i un sou d'uns 35.000 €, la resta del benefici tributaria al 19 % en Societats: uns 4.500 € menys d'impostos i uns 3.000 € després de pagar la gestoria. Les seues dos amigues, qu...

Quan convé canviar de forma jurídica? I per què sovint no compensa fer-ho abans d'hora?



§ 1

On i a quina escala

Ací no es somia, es decidix. Tres decisions difícils de revertir, i cap no exigix ser expert en dret mercantil.



Cinc factors que estiren en direccions oposades

- Proximitat al públic: una cafeteria d'estudiants al costat d'un institut té sentit; en un polígon, no.
- Costos d'instal·lació: el centre dona visibilitat i costa molt més que els afores.
- Accés a proveïdors i a talent: què necessiteu per a produir i qui pot treballar amb vosaltres.
- Normativa: no tota activitat es pot exercir en qualsevol lloc. Hi ha llicències i usos del sòl.
- El factor digital: molts projectes arranquen sense local. La localització passa a ser el domini, les xarxes i el repartiment.



AVÍS PRÀCTIC

No confongueu gratis amb sense cost

Treballar des de casa o vendre només per internet sembla no tindre costos de local. Però continua havent-hi costos: la web, l'allotjament, la publicitat perquè us troben, el repartiment de cada comanda. La localització digital canvia on són els costos, no els fa desaparéixer.

Quan algú de l'equip diga «així no gastem res», demaneu-li la llista de despeses. Sempre hi ha llista.



DIMENSIÓ

Començar xicotet no és falta d'ambició

La dimensió és a quina escala arranqueu: quantes unitats, a quanta gent, quant invertiu d'entrada. En un projecte d'aula el més sensat quasi sempre és començar xicotet i créixer si funciona. Abans d'invertir, proveu la idea amb un producte mínim viable: la versió que permet aprendre el màxim sobre els clients amb el mínim esforç (Eric Ries).

Reduïx el risc, permet aprendre dels primers clients i deixa marge per a corregir abans de comprometre diners.



Tavernes Blanques, 1977

Una de les majors empreses d'Espanya va arrancar com un grapat de carnisseries de barri. La dimensió inicial no fixa el sostre.

profedeconomia.es

Foto: Francesc Fort, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



§ 2

Amb quin vestit legal

La forma jurídica definix qui respon dels deutes, quant capital cal, qui decidix i com es paga a Hisenda.



Comparativa pel que de veritat pesa

FORMA	CAPITAL MÍNIM	RESPONSABILITAT	FISCALITAT
Autònom	No exigix capital	Il · limitada	IRPF
Societat Limitada	1 € des del 2022	Limitada al capital	Impost sobre Societats
Cooperativa	Segons estatuts	Limitada	Règim propi, tipus reduïts

No hi ha una forma millor en abstracte. Hi ha la que convé al vostre projecte, amb el vostre equip i el vostre nivell de risc.



Responsabilitat il·limitada i limitada

Il·limitada

Si l'empresa contrau deutes que no pot pagar, responeu amb els vostres béns personals. Cotxe, estalvis i, en casos extrems, l'habitatge.

Limitada

Només arrisqueu el capital que heu posat a l'empresa. El vostre patrimoni personal queda fora de l'abast dels creditors.

1€

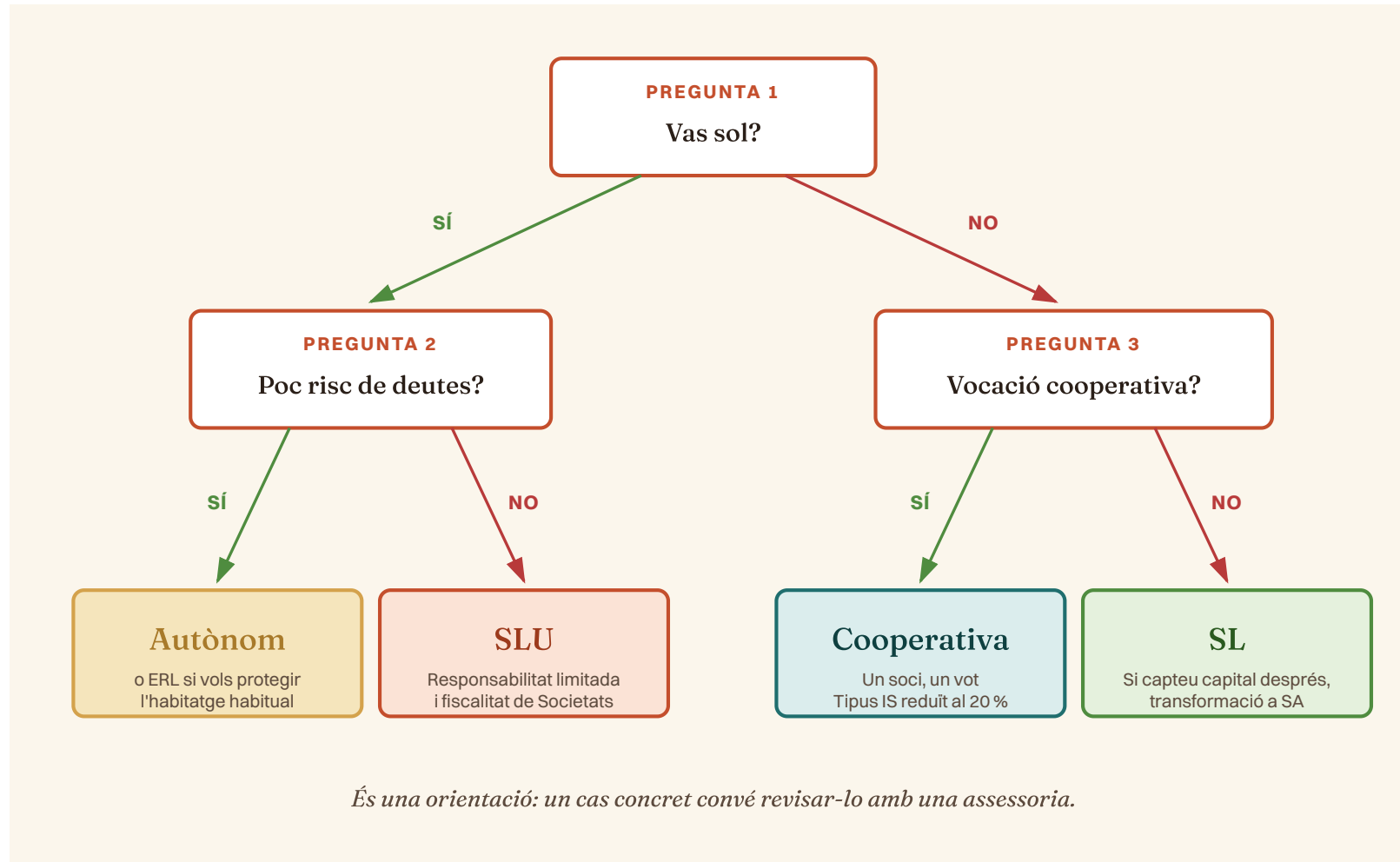
CAPITAL MÍNIM PER A
CONSTITUIR UNA SL

La barrera que va desaparèixer el 2022

Fins al 2022 calien 3.000 € per a constituir una societat limitada. La Llei Crea i Creix ho va baixar a un euro simbòlic, amb la condició de destinar a reserva legal el 20 % del benefici fins a arribar als 3.000 €.

EL GRÀFIC

Comenceu dalt, per quants sou, i aneu baixant a força de respondre fins a una de les quatre eixides.





Quina encaixa amb com sou vosaltres

AUTÒNOM

- Una sola persona, risc baix, voleu començar ja i barat
- L'alta més ràpida i senzilla, sense capital ni notari
- A canvi, responeu amb tot el vostre patrimoni

SOCIETAT O COOPERATIVA

- SL: sou equip, hi ha inversió o risc, i voleu protegir el vostre
- És amb diferència la forma més usada a Espanya per a pimes
- Cooperativa: diversos socis que són alhora treballadors, amb vocació democràtica



Sou quatre persones, invertireu 4.000 € en equipament i voleu que el patrimoni...

A Autònom, perquè és la més ràpida i barata de donar d'alta

B Quatre autònoms, un per cada membre de l'equip

C Societat Limitada, perquè limita la responsabilitat al capital aportat

D Tant se val, perquè amb 4.000 € el risc és massa xicotet

Solució: C. Amb equip i inversió pel mig, el que decidix és la responsabilitat. L'autònom respon amb el seu patrimoni personal; la SL només amb el capital aportat. I des del 2022 eixe capital pot ser simbòlic.



SENSE PREJUDICIS

La cooperativa no és una forma de segona

A Espanya l'economia social, que agrupa cooperatives, societats laborals i mutualitats, reuneix desenes de milers d'empreses i ronda el 10 % del PIB. La Comunitat Valenciana és un dels territoris amb més tradició cooperativa del país, sobretot en el sector agroalimentari i en servicis.

Triar cooperativa no és triar el que és rar. És triar un model amb segles d'història i molt present en el teixit econòmic valencià.



§ 3

Decidir en equip i demanar ajuda

*Dos coses que semblen toves i no ho són:
discrepar bé, i saber que hi ha una xarxa
pública gratuïta per a no perdre's.*



Com decidir sense trencar l'equip

- 01 Poseu els criteris abans que les opinions. Acordeu què importa i només després debateu les opcions.
- 02 Que cada persona argumente, no només vote. Una opinió sense raons no compta igual que una amb dades.
- 03 Abans de rebatre, resumeu el que ha dit l'altre fins que confirme que l'heu entès.
- 04 Decidiu amb mètode clar, per consens o per majoria, i deixeu-ho per escrit per a no reobrir-ho cada setmana.



Infraestructura pública per a emprendre

L'antic IMPIVA a Castelló, hui Centre Europeu d'Empreses

Innovadores. Existix per a acompanyar qui vol arrancar.

profedeconomia.es

Foto: Castellónenred, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons



La xarxa d'assessorament gratuït

- Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE): assessoren i a més tramiten l'alta, tot al mateix lloc.
- Finestreta única: el principi de fons. Fer tots els tràmits des d'un punt, sense anar oficina per oficina.
- IVACE: l'agència valenciana que dona suport a la creació i el creixement amb assessorament, formació i ajudes.
- Les cambres de comerç i les agències de desenvolupament local dels ajuntaments completen la xarxa.

El PAE és gratis, així que useu-lo

És molt fàcil pagar a una gestoria entre 200 i 300 € per una cosa que el PAE fa sense cost i, a més, assessorant-vos pel camí. Per a un projecte d'aula i per a una primera empresa real, acudir al PAE és senzillament l'opció intel·ligent. Busqueu PAE a la web del Ministeri, a CIRCE, i veureu els punts més pròxims.

Que una cosa siga complicada no significa que hàgeu de pagar per resoldre-la. A vegades només significa que no sabíeu on preguntar.



§ 4

Quins papers calen

La bona notícia és que a Espanya quasi tot es tramita ja per internet, i hi ha un sistema unificat que reduïx molt el paperam.



CIRCE I EL DUE

Un sol formulari que dispara tots els tràmits

CIRCE és la plataforma pública que permet crear una empresa per internet des d'un PAE. La seua ferramenta clau és el Document Únic Electrònic: un formulari que arreplega totes les dades i, en enviar-se, llança automàticament els tràmits davant d'Hisenda, la Seguretat Social i el Registre Mercantil. L'ompliu una vegada i el...

Abans, constituir una SL portava setmanes d'anades i vingudes. Hui l'alta d'autònom pot resoldre's el mateix dia i una SL en pocs dies hàbils.



Moltes cambres són PAE

*Ací es rep assessorament i es tramita l'alta amb el DUE, sense
recórrer una oficina darrere de l'altra.*

proteedeconomia.es

Foto: Cámara Valencia, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



Documentar els tràmits del vostre projecte

No constituïreu una empresa real, però sí que decidireu i documentareu quina constituïríeu. Supposeu que el vostre equip opta per una societat limitada i reconstruïu el camí complet, de...

Certificació negativa de denominació al Registre Mercantil Central, per a comprovar que el nom està lliure.

Compte bancari a nom de la societat i depòsit del capital social.

Escriptura de constitució i estatuts davant de notari, amb socis, objecte social i regles.

NIF a l'Agència Tributària i alta censal, model 036.

Inscripció al Registre Mercantil, alta a la Seguretat Social i llicències municipals si l'activitat les exigeix.

La forma jurídica no es decidix una vegada per sempre

La regla que manegen les assessories, que no està escrita en cap llei, situa el llindar en un benefici anual recurrent de 40.000 a 50.000 €. Per davall, el cost de gestió i la complicació operativa rarament compensen l'estalvi fiscal. Marina hi encaixa; les seues amigues, amb 25.000 i 38.000 €, probablement encara no.

Arrancar com a autònom i transformar-se després, si la cosa funciona, sol ser més prudent que constituir una societat el dia u per imitació.



Amb això ja podeu atacar la Fase 2

- Decidir i documentar on us localitzaríeu i amb quina dimensió arrancaríeu.
- Triar forma jurídica justificant la decisió per responsabilitat, capital i encaix amb l'equip.
- Enumerar els tràmits que hauríeu de fer i quin organisme intervé en cadascun.
- Localitzar el PAE més pròxim al vostre centre i anotar quins servicis ofereix.

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.